

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 825/2534 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หลัง
สวน

โจทก์

นาง จำลอง คง สวี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 138 วรรคสอง, มาตรา
140 วรรคแรก, มาตรา 296

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2475 มาตรา 28, มาตรา 32, มาตรา 45

ป.วิ.อ. มาตรา 92

เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีอำนาจเข้าไปตรวจค้นในสถานที่ของผู้ได้รับอนุญาต
ให้ขายสุราในเวลาทำการได้ตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 28 โดยไม่
ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 จำเลยใช้
ขวดตีผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และใช้ขวานเงือจะฟันผู้เสียหายที่ 3 ในขณะที่ผู้เสียหายทั้ง
สามทำการตรวจค้น แสดงว่าจำเลยมีเจตนาเพื่อการขัดขวางในครั้งนี้นั้น จึง
เป็นการกระทำความผิดเดียว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีสุราไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อสู้ขัด
ขวาง ทำร้ายและพยายามทำร้ายผู้เสียหายทั้งสาม ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ

สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 32, 45 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 140, 295, 296, 91, 33 ธิบสุรากลั่นและขวางของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 32, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 6 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 วรรคแรก, 296 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ข้อ 3 ลงโทษฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธและใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทหนัก ให้เรียงกระทงลงโทษ กระทงละ 4 เดือน 3 กระทงรวมจำคุก 1 ปี และฐานมีสุรา กลั่นซึ่งทำขึ้นโดยผิดกฎหมายไว้ในครอบครองปรับ 800 บาท รวมจำคุก 1 ปี ปรับ 800 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม มาตรา 29, 30 ธิบสุรากลั่นและขวางของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายนาย สุวิทย์ และนายสุนทร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 วางโทษจำคุกกระทง ละ 1 เดือน 15 วัน กับมีความผิดฐานพยายามทำร้ายนายธีระ ระวางโทษจำคุก 1 เดือน รวมกับโทษฐานมีสุรากลั่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คงจำคุกจำเลย 4 เดือน ปรับ 800 บาท ข้อหาอื่นให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ผู้เสียหายทั้งสามเป็นเจ้าพนักงานสรรพาสามิต เข้าไปตรวจค้นในบ้านของจำเลยโดยไม่มีหมายค้นในขณะที่ผู้เสียหายทั้งสาม จะเข้าทำการตรวจค้นนั้นจำเลยได้ใช้ขวดน้ำอัดลมมีนายสุวิทย์ 1 ที่ จนขาดแตก

นายสุนทร เข้าไปคว้าข้อมือจำเลย จำเลยโยนขวดที่แตกทิ้งแล้วหยิบขวดน้ำอัดลมตีศีรษะนายสุนทร1 ที่ นายธีระ เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปตรวจจับจำเลย จำเลยหยิบขวานจ้างฟันนายธีระ หลายครั้ง นายธีระ หลบทันแล้วเข้าแย่งขวานจากจำเลยได้ สถานที่ที่ทำการตรวจค้นนั้นเป็นสถานที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้ขายสุราและเวลาที่เข้าทำการตรวจค้นเป็นเวลาทำการ วินิจฉัยว่า ผู้เสียหายทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสรรพาสาMIT มีอำนาจเข้าไปตรวจค้นได้ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 28 โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 การกระทำของจำเลยที่ทำร้ายผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และพยายามทำร้ายผู้เสียหายที่ 3 ขณะเข้าทำการตรวจค้นเพื่อขัดขวางการตรวจค้นในคราวเดียวกันนั้นเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายทั้งสามที่เข้าไปเพื่อตรวจค้นต่อเนื่องกันในทันทีทันใด แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาให้เกิดผลเพื่อการขัดขวางในครั้งนี้นี้เท่านั้น จึงเป็นการกระทำความผิดผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296, มาตรา 296 ประกอบมาตรา 80 และมาตรา 140 วรรคแรก ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุดม เฟื่องฟู-ก้าน อันนันท-อากาศ บำรุงชีพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ